قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004

يتعلق بالأعمدة

إن وزير الطاقة والمناجم،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللّم والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أفريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لا سيما المادة 13 منه.

يقرر ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المطبقة على أعمدة المنشآت المنجمية.

المادّة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

المادّة 3 : يجب أن تراقب جميع المنشآت الباطنية بواسطة جس النّبض وتُحمى من أخطار انهيار أو سقوط الكتل بواسطة التطهير المنظّم للواجهات والطوق حسب الكيفيات الملائمة لارتفاع المنشآت.

يجب أن تدعم المنشآت التي يمكن أن تكون موضوع أخطار انهيار، هبوط أو سقوط الكتل، بدعامة مسندة أو معلقة أو مثبة بمحازق ذات صامولة وبسد ملائمين لطبيعة الصخور والأراضي التي يتم عبورها.

المادّة 4 : تتم الدعامة، المراقبة والتطهير حسب القواعد العامة المحددة بموجب تعليمة من المستغل، دون المساس بالتدابير الخاصة التي يمكن أن يأمر بها المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، حسب الورشة.

تحدد هذه القواعد العامة مواصفات الدعامة نظرا إلى أخطار التصدع والسقوط وتحدد عند الاقتضاء، كيفيات رفعها واسترجاعها. وتسن الاحتياطات الواجب اتخاذها في عمليات السبر وفي الإفراغ لضمان أمن هذه العمليات وفعاليتها.

المادّة 5 : يجب أن تكون أجزاء الجبهة المحفورة من الأسفل أو المنبوثة التي يستمر بالقرب منها العمل، مسندة كما ينبغي، إلاّ إذا كان الصخر قويا بما فيه الكفاية ليدعّم نفسه بنفسه.

ويجب قبل رفع الأنقاض المنهارة، تعزيز الدعائم كما ينبغي في الأجزاء المحاذية.

المادّة 6 : يجب أن يوفر المستغل الكميات الكافية من المواد والآليات المختلفة والضرورية للدعامة. ويجب أن يتخذ كل التدابير من أجل أن تكون هذه المواد والآليات جاهزة باستمرار في نقاط محددة ومعروفة لدى العمال.

المادّة 7 : يجب أن يسهر كل مراقب للقسم على التموين الصحيح لقسمه. ويجب عليه أن يفحص، على الأقل مرة عن كل مركز، حالة الطوق والواجهات لكل قسم قصد التهيئة الصحيحة للدعامة. وتتضاعف عمليات هذا التفتيش في الأقسام التي تنطوي على صعوبات أو أخطار خاصة.

المادّة 8 : يجب أن ينفذ أعضاء الفرق الموزعة على ورشات التحضير والرسم ونزع الدعائم، كل فيما يخصه، عملية الدعامة مع أخذ تعليمات المستغل وحالة الأراضي في الحسبان.

ويجب عليهم أن يراقبوا صلابة ورشاتهم وأطرافها القريبة أثناء سير العمل كله، خصوصا عند بداية المركز ونهايته أو بعد التفجير.

كما يجب عليهم أن يقوموا باستبدال الدُّعُم أو تعزيزها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو إخطار أعوان المراقبة بذلك، إن لم يتمكنوا من القيام بالعمل بأنفسهم.

ويجب عليهم ألاّ يغادروا ورشاتهم قبل القيام بتمتينها، ما عدا غلق المدخل أو إعلام أعوان المراقبة فورا، إن لم يتمكنوا من القيام بما هو ضروري بأنفسهم.

المادّة 9 : تحدد تعليمة من المستغل، لكل طريقة الاستغلال المستخدمة، مواصفات الدعامة المستعملة فيها، ويجب أن تكون هذه المواصفات موضوعة خصوصا للحيلولة دون خطر الانهيار والوقاية من اندلاع النيران وضمان تهوية الورشة بالاعتراض على تراكم الغازات الخطيرة.

وتُبلغ هذه التعليمة إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

المادّة 10 : يجب إغلاق المنافذ المؤدية إلى الأماكن التي لم تُتّخذ بشأنها الاحتياطات المقررة بموجب المادة 2 أعلاه بطريقة فعالة.

المادّة 11 : يجب ردم الأروقة قبل إهمالها كلما كان ذلك ضروريا.

المادّة 12 : لا يُرخص باسترجاع الدعائم إن لم تكن تشكّل طريقة لإزالة العُمُد إلا بعد موافقة المهندسين المكلفين بشرطة المناجم.

المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004

شكيب خليل